

ORIGINAL

RECIBIDO MAR18'26AM11:45

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1086

INFORME POSITIVO

18 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. de la C. 1086, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

MPA El Proyecto de la Cámara 1086, (en adelante "P. de la C. 1086"), según radicado, tiene como propósito enmendar el Artículo 6 y 8 de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario", con el propósito de aumentar el mínimo establecido de mil (1,000) dólares a dos mil (2,000) dólares, en las subvenciones a ser otorgadas a las organizaciones receptoras de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario; y para informar sobre cualquier donativo o asignación proveniente de fondos estatales, federales y/o municipales recibido o solicitado el año fiscal de la propuesta presentada antes la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario y el año fiscal inmediatamente anterior de la presentación de dicha propuesta; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

La medida enmienda la Ley 20-2015, conocida como la "Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario", con el propósito de fortalecer los criterios de asignación y fiscalización de las subvenciones otorgadas a organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

La Ley 20-2015 establece como política pública la colaboración multisectorial para maximizar el uso eficiente de los recursos públicos y evitar la duplicidad de servicios. Las entidades beneficiarias atienden poblaciones diversas como: la niñez, adultos mayores, mujeres, comunidades LGBTTT, familias en situación vulnerable e iniciativas de bienestar animal y desarrollan proyectos en áreas de desarrollo económico, estilos de vida saludables e identidad cultural. Asimismo, se reconoce el rol esencial del tercer sector en la respuesta a emergencias y crisis, aun ante limitaciones presupuestarias.

En ese contexto, la medida dispone dos enmiendas principales. En primer lugar, modifica el Artículo 6 para aumentar el mínimo establecido de mil (1,000) dólares a dos mil (2,000) en las subvenciones otorgadas con cargo al Fondo Legislativo para Impacto Comunitario, a fin de asegurar que las asignaciones tengan un impacto real y cubran los costos administrativos y operacionales asociados al cumplimiento de los requisitos legales.

En segundo lugar, enmienda el Artículo 8 de la Ley para reforzar los requisitos de elegibilidad, requiriendo que toda OSFL solicitante someta un informe detallado sobre cualquier donativo o asignación proveniente de fondos estatales, federales o municipales recibidos o solicitados durante el año fiscal en curso y el inmediatamente anterior, con el propósito de promover mayor transparencia y distribución equitativa de los recursos.

WMPA

Durante el proceso de evaluación legislativa del P. de la C. 1086, la Comisión recibió ponencias de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico compareció mediante memorial sobre el Proyecto de la Cámara 1086, la AAFAF reconoce la intención de fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro; sin embargo, advierte que, conforme a la Ley PROMESA y a la Ley 2-2017, la medida debe estar acompañada de un análisis de impacto fiscal que garantice neutralidad presupuestaria y cumplimiento con el Plan Fiscal certificado. La ponencia destaca que al momento de redacción del memorial la medida no contaba con un informe preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

En síntesis, la AAFAF no emite una recomendación sobre la aprobación o rechazo de la medida, pero subraya la necesidad de evaluaciones fiscales rigurosas y de documentación que permita determinar su viabilidad conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 1086. El análisis expone que la medida no altera la asignación presupuestaria total del programa, solo aumenta la cantidad mínima por subvención, por lo que no conlleva impacto fiscal sobre el Fondo General ni requiere ajustes al presupuesto vigente. Como parte del contexto, se reseña que mediante la Resolución Conjunta Núm. 30-2025 se asignaron \$20 millones al Fondo, más aproximadamente \$1.3 millones en sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 52-2024, para un total de \$21.3 millones distribuidos en el año fiscal 2026 entre 574 entidades.

La OPAL concluye que la medida es fiscalmente neutral, ya que no modifica la cantidad de fondos asignados. Aunque el aumento en el mínimo podría conceptualmente reducir la cantidad de entidades beneficiadas bajo una misma asignación, el análisis de las distribuciones vigentes refleja que el nuevo mínimo propuesto ya se cumple en la práctica.

MPA

COMISIÓN ESPECIAL CONJUNTA DE FONDOS LEGISLATIVOS

La Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos expresó su respaldo al Proyecto de la Cámara 1086. El memorial destaca que el Fondo Legislativo constituye un instrumento clave de política pública para canalizar recursos hacia organizaciones sin fines de lucro, iniciativas comunitarias y proyectos de desarrollo social en áreas de salud, cultura y bienestar.

La experiencia administrativa ha evidenciado que el mínimo vigente de \$1,000 es insuficiente para cubrir los costos operacionales y administrativos de las entidades; por ello, el aumento a \$2,000 permitirá optimizar el uso de fondos públicos y garantizar la ejecución efectiva de los proyectos. A su vez, la medida promueve la transparencia al exigir la divulgación de fondos estatales, federales y municipales recibidos o solicitados, evitando duplicidad de recursos, fomentando la equidad y fortaleciendo la confianza pública, lo que permitirá una mejor distribución de los \$20 millones asignados. El fortalecimiento del Fondo tendrá un impacto directo en la niñez, adultos mayores,

mujeres, comunidades vulnerables, así como en la cultura, la salud y el bienestar animal. Por las razones expuestas la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos, recomienda la aprobación del P. de la C. 1086 sin enmiendas, considerándose una medida responsable, necesaria y fiscalmente prudente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado certifica que el P. de la C. 1086, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

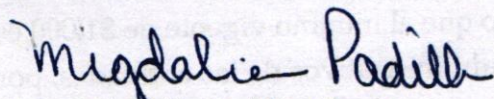
CONCLUSIÓN

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar detenidamente el P. de la C. 1086, las disposiciones contenidas en la Ley 20-2015, conocida como la "Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario", así como los memoriales e informes sometidos durante el proceso legislativo, concluye que la medida fortalece el marco jurídico vigente al asegurar un mayor impacto en las subvenciones otorgadas y reforzar los mecanismos de transparencia y fiscalización.

El aumento del mínimo por subvención responde a la realidad operacional de las organizaciones sin fines de lucro y promueve una utilización más efectiva de los recursos públicos, sin representar un impacto fiscal al erario conforme al análisis de la OPAL.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. de la C. 1086, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo

Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA